

Tentamen : Belastingrecht 3

Datum : 24 november 2020

Beschikbare tijd : 14:00 – 16:30 uur / 2,5 uur

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

N.B.

- Dit tentamen bestaat uit 6 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	10 punten
Opgave 2	20 punten
Opgave 3	22 punten
Opgave 4	14 punten
Opgave 5	18 punten
Opgave 6	10 punten
Opgave 7	6 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in de literatuurlijst opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2020 of 2019, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

De gang van zaken tijdens tentamens

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u heeft plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elk in te leveren vel tentamenpapier;
- i. Vermeld op elk vel het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elk vel het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elk vel doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Leg de uitwerkingsvellen op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Het gebruik van balpen is verplicht.

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2020.

Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

OPGAVE 1 (10 punten)

John de Groot is directeur-enig aandeelhouder van De Groot Machines BV. Deze vennootschap is gevestigd te Zwolle en produceert weegmachines voor de voederindustrie. John is daarnaast liefhebber van autoraces.

Karel, de zoon van John, racet in de formule 3. De Groot Machines BV betaalt de kosten van het onderhoud en stalling van de raceauto van Karel voor een bedrag van € 250.000. Er is geen sprake van enige reclame van De Groot Machines BV op de raceauto of racekleding van Karel en De Groot Machines BV ontvangt hiervoor geen vergoeding van Karel of John.

Gevraagd:

- 1) Wat houdt het renpaardenarrest (HR BNB 2002/290) in essentie in?
- 2) Zijn de kosten van € 250.000 aftrekbaar voor De Groot Machines BV?

Stel dat de raceauto van Karel helemaal zou zijn gespoten in de kleuren, het logo en de naam van De Groot Machines BV.

Gevraagd:

- 3) Zijn de kosten van € 250.000 in dat geval aftrekbaar voor De Groot Machines BV?

OPGAVE 2 (20 punten)

Klaas Tolenaar is directeur en groot aandeelhouder (90%) van Tolenaar Holding BV. Deze vennootschap is sinds 1 januari 2018 als moedermaatschappij gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Tolenaar Brood BV en Tolenaar Banket BV. Alle vennootschappen zijn gevestigd in Utrecht. Ten behoeve van de aangifte vennootschapsbelasting 2019 worden de navolgende gegevens verstrekt.

- a) Het fiscaal beginvermogen is € 4.250.000 en het fiscaal eindvermogen is € 7.750.000. Op de begin- en eindbalans worden geen te betalen of te ontvangen bedragen aan vennootschapsbelasting c.q. dividend(-belasting) opgenomen. Eventuele fiscale reserves zijn in de vermogenspositie begrepen.
- b) In 2019 heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden in Tolenaar Holding BV. De kapitaalstorting bedroeg € 150.000.
- c) Tolenaar Banket BV heeft een schuld aan Tolenaar Holding BV van € 200.000. De betaalde rente over 2019 bedroeg € 2.000. Een zakelijke rente over 2019 zou € 6.000 bedragen.
- d) Tolenaar Holding BV heeft in 2019 een 25% aandelenbelang in Deinze Molenaars BV te Kinderdijk verworven. De advieskosten in verband met de aankoop van de aandelen bedroegen € 10.000.
- e) Tolenaar Holding BV heeft in 2019 haar in 2017 verworven aandelenbezit van 15% van de aandelen in Van Leeuwen BV te Utrecht verkocht. Zij heeft daarbij een winst gemaakt van € 125.000.
- f) Tolenaar Holding BV verhuurt voor € 50.000 een pand aan Rob Tolenaar, de zoon van Klaas, die daarin een sportzaak exploiteert. Een zakelijke huur zou € 70.000 hebben bedragen.
- g) Tolenaar Holding BV heeft over 2019 aan haar commissaris-natuurlijk persoon, die 10% van de aandelen in Tolenaar Holding BV bezit, een vergoeding voor zijn toezichthoudende taak ten behoeve van aandeelhouders betaald van € 20.000.
- h) Als gevolg van de aankoop van een bedrijfspand is in 2019 terecht een eerder gevormde herinvesteringsreserve afgeboekt voor een bedrag van € 300.000.
- i) Tolenaar Holding BV heeft in 2019 een gift gedaan aan het Rode Kruis van € 150.000.

Gevraagd:

- 4) Bepaal het belastbare bedrag 2019 voor Tolenaar Holding BV door middel van een vermogensvergelijking. Geef voor ieder van bovenstaande onderdelen de betekenis aan voor de bepaling van het belastbare bedrag 2019 van Tolenaar Holding BV.

OPGAVE 3 (22 punten)

Dutch Holding Ltd bezit alle aandelen in Dutch Bouwmaterialen BV die gespecialiseerd is in de verhuur van bouwmaterialen. Beide vennootschappen zijn gevestigd te Rotterdam. Dutch Holding Ltd heeft € 500.000 rentedragend uitgeleend aan haar dochter Dutch Bouwmaterialen BV. De leningsvoorwaarden zijn zodanig vastgesteld dat sprake is van een deelnemerschapslening (in de zin van HR BNB 2006/82 en HR BNB 1998/208). Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Gevraagd:

- 5) Noem de drie cumulatieve eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening.
- 6) Geef onder vermelding van het van toepassing zijnde wetsartikel aan of de ontvangen rente op de lening bij Dutch Holding Ltd belast is.
- 7) Is de rente op de lening bij Dutch Holding Ltd belast indien de lening niet aan alle cumulatieve eisen van de deelnemerschapslening voldoet?

De op de Antillen gevestigde vennootschap Aruba Finance NV bezit 100% van de aandelen in Dutch Holding Ltd. Daarnaast bezit Aruba Finance NV 80% van de aandelen in de in Utrecht gevestigde vennootschap Dutch Design BV. Dutch Design BV ontwerpt en tekent luxe villa's. In 2019 leent Aruba Finance NV € 1.000.000 uit aan Dutch Design BV tegen een zakelijk rentepercentage van 4%. Deze lening houdt direct verband met de aankoop door Dutch Design BV van een 100% belang in Kitchen Design GmbH gevestigd in Keulen (Duitsland). Het tarief voor de vennootschapsbelasting op de Antillen bedraagt 3%.

Gevraagd:

- 8) Geef onder vermelding van het/de van toepassing zijnde wetsartikel/wetsartikelen aan of de rentekosten van € 40.000 aftrekbaar zijn bij Dutch Design BV. U hoeft daarbij geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Per 1 januari 2019 is de ATAD1 renteaftrekbepanking van art. 15b Wet Vpb 1969 van kracht geworden in de Wet Vpb 1969. Dutch Bouwmaterialen BV heeft in 2019 een (fiscale) winst (vóór toepassing van art. 15b Wet Vpb 1969) behaald van € 7 miljoen. De gecorrigeerde winst (EBITDA) bedraagt in 2019 € 10 miljoen. Dutch Bouwmaterialen BV heeft over 2019 € 4 miljoen aan rentekosten betaald. Daarnaast heeft Dutch Bouwmaterialen BV over 2019 voor € 500.000 aan bouwrente geactiveerd.

Gevraagd:

- 9) Waarom is de ATAD1 renteaftrekbepanking per 1 januari 2019 opgenomen in de Wet Vpb 1969?
- 10) Bereken de aftrekbare rente in 2019 voor Dutch Bouwmaterialen BV. Bereken ook de niet aftrekbare rente in 2019 voor Dutch Bouwmaterialen BV.

OPGAVE 4 (14 punten)

De in Amsterdam gevestigde X BV bezit 40% van de aandelen in de in Eindhoven gevestigde Velo BV. Deze Eindhovense vennootschap exploiteert een fietsenfabriek van e-bikes. X BV heeft in 2017 haar vordering op Velo BV terecht ten laste van de fiscale winst afgewaardeerd van € 750.000 tot € 250.000 wegens de slechte resultaten van Velo BV.

Begin 2019 is de vordering van X BV op Velo BV omgezet in 10% aandelenkapitaal in Velo BV, zodat X BV thans 50% in Velo BV houdt.

Ondanks de coronacrisis is de omzet van e-bikes in 2020 flink gestegen. De waarde in het economische verkeer van de aandelen in Velo BV, die door X BV worden gehouden, is in 2020 met € 400.000 gestegen, ten opzichte van de waarde in het economische verkeer van de aandelen ten tijde van de omzetting van de vordering in aandelenkapitaal.

Gevraagd:

- 11) Wat zijn de fiscale gevolgen in 2019 voor X BV van de omzetting van de vordering op Velo BV in extra aandelen in Velo BV? Ga er bij de beantwoording van de vraag van uit dat X BV zo min mogelijk vennootschapsbelasting wil betalen.
- 12) Wat zijn de fiscale gevolgen in 2020 voor X BV van de waardestijging van de aandelen in Velo BV?

Stel dat X BV in 2019 de vordering op Velo BV niet had omgezet in extra aandelenkapitaal Velo BV, maar had verkocht aan haar, eveneens in Amsterdam gevestigde 100% dochtermaatschappij Y BV.

Gevraagd:

- 13) Wat zijn de fiscale gevolgen in 2019 voor X BV van de verkoop van haar vordering op Velo BV?

OPGAVE 5 (18 punten)

Famar Holding BV vormt vanaf 2017 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen Famar Utrecht BV, Famar Arnhem BV en Famar Nijmegen BV.

Op 10 december 2019 heeft Famar Holding BV de aandelen verworven in Elja Vastgoed BV, welke vennootschap als enig actief een pand in Amsterdam bezit. In het pand gaat een aanzienlijke stille reserve schuil. Op 30 december 2019 is dit pand voor boekwaarde overgedragen aan Famar Holding BV. Op 20 januari 2020 is een verzoek gedaan bij de belastingdienst voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met ingang van 10 december 2019 tussen Famar Holding BV en Elja Vastgoed BV. Op 1 februari 2020 zijn de aandelen in Elja Vastgoed BV (op dat moment een lege vennootschap) verkocht aan een derde. Alle vennootschappen zijn in Nederland gevestigd en de boekjaren zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Gevraagd:

- 14) Noem drie voordelen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
- 15) Zal het verzoek voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting tussen Famar Holding BV en Elja Vastgoed BV worden gehonoreerd?
- 16) Wat zijn de fiscale gevolgen inzake het pand in 2019 en 2020?

De fiscale eenheid Famar Holding BV heeft over 2019 een belastbare winst behaald van € 800.000. Alle vennootschappen van de fiscale eenheid hebben in 2019 winst gemaakt waarbij fiscale eenheidsdochter Famar Nijmegen BV over 2019 een fiscale winst heeft behaald van € 200.000. Het nog te verrekenen voorvoegingsverlies ultimo 2016 van Famar Nijmegen BV bedraagt € 500.000.

Gevraagd:

- 17) Bereken en motiveer het belastbare bedrag 2019 van de fiscale eenheid Famar Holding BV.

Famar Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2020 alle aandelen in de in Duitsland gevestigde vennootschap Karcher GmbH. Deze Duitse vennootschap bezit 100% van de aandelen in Famar Maastricht BV, gevestigd te Maastricht.

Gevraagd:

- 18) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Famar Maastricht BV per 1 januari 2020 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Famar Holding BV.

OPGAVE 6 (10 punten)

De heren Oki en Do, de beide aandeelhouders van de in Nederland gevestigde Okido BV, hebben hooglopende ruzie en willen hun samenwerking in Okido BV op een fiscaal geruisloze manier beëindigen door middel van een ruziesplitsing.

Gevraagd:

- 19) Wat is in beginsel de fiscale consequentie van een opdeling van de activiteiten van een vennootschap en onderbrenging daarvan in (een) andere vennootschap(pen)?
- 20) In welk opzicht onderscheidt de zuivere splitsing zich van de afsplitsing?
- 21) Wat kenmerkt de ruziesplitsing en in welke wettelijke bepaling is deze geregeld?

OPGAVE 7 (6 punten)

Een in Nederland gevestigde Topholding BV heeft diverse groepsvennootschappen binnen en buiten de EU. De verrekenprijzen die betreffende groepsvennootschappen jegens elkaar hanteren moeten voldoen aan het 'at-arm's-length-beginsel' van art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969.

Gevraagd:

- 22) Waarom is de Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method in theorie de best denkbare verrekenprijsmethode?
- 23) Noem twee andere verrekenprijsmethoden dan de CUP method.